

Spis: KE0/RAOTP-Z/ZAM/2025/63396

Číslo záznamu: 2025/961603

D O H O D A

Číslo: 25/41/054/1809

o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v rámci projektu

„Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 4“ (ďalej len „dohoda“)

medzi účastníkmi dohody:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Sídlo: Staničné námestie 9, 042 11 Košice-Staré Mesto
Zastúpený riaditeľom: Ing. Juraj Briškár
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
IBAN: SK57 8180 0000 0070 0053 4063 - Štátna pokladnica
(ďalej len „úrad“)

a

Obec: Obec Hrašovík
Sídlo: Hrašovík 36, 044 42 Hrašovík
Zastúpená štatutárnym zástupcom: Renáta Demková
IČO: 00691232
DIČ: 2021261319
IBAN*: SK11 5600 0000 0004 5740 3002
SK NACE Rev. 2 (kód/názov): 84110 - Všeobecná verejná správa
(ďalej len „obec“)

* IBAN účtu, na ktorý budú poukazované platby zo strany úradu. Ak uvedený IBAN nie je totožný s IBAN účtu, z ktorého/ých bude obec/kraj uskutočňovať bankové prevody na úhradu uplatňovaných oprávnených nákladov, uvedie/ú sa aj tento/tieto iný/é IBANy. Za oprávnené budú považované aj platby z iného bankového účtu/ov preukázateľne patriace obci/kraju. “

Článok I

Účel a predmet dohody

1. Účelom tejto dohody je zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec (ďalej len „finančný príspevok“) na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie, úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec v zmysle § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).
2. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie, úrazové poistenie UoZ, ktorí sú poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi, alebo sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec (ďalej len „aktivačná činnosť“) v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ak o príspevok požiadal.
3. Finančný príspevok je na základe tejto dohody poskytovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Článok II

Práva a povinnosti úradu

Úrad sa zaväzuje:

1. Pri výbere UoZ na vykonávanie aktivačnej činnosti spolupracovať s obcami.
2. Zabezpečiť výber vhodných UoZ na výkon aktivačnej činnosti v zmysle tejto dohody.
3. Poskytnúť obci v zmysle projektu „Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 4“ finančný príspevok na úhradu časti **nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti, najviac vo výške 60,60 €, ak o príspevok požiadala.**
4. Pri stanovení celkovej výšky poskytovaného finančného príspevku podľa bodu 3 tohto článku dohody zohľadniť dohodnutý týždenný rozsah vykonávania aktivačnej činnosti, termín začatia vykonávania aktivačnej činnosti, dohodnutý počet UoZ uvedený v čl. III bod 3 tejto dohody, ako aj celkový počet UoZ, ktorí vykonávajú, resp. vykonávali aktivačnú činnosť a taktiež skutočnosť, na aký čas bude UoZ zaradený na vykonávanie aktivačnej činnosti Po zohľadnení týchto skutočností poskytnúť obci **mesačne finančný príspevok za 1 UoZ vykonávajúceho aktivačnú činnosť** v štruktúre: finančný príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti, najviac vo výške 0,5 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej Republiky za prvý až tretí štvrtrok roku 2024, **spolu mesačne za 1 UoZ najviac vo výške 10,10 €, ak o finančný príspevok požiadala.**

5. Poskytnúť obci, finančný príspevok v plnej výške podľa bodu 4 tohto článku dohody v prípade, ak termín začatia aktivačnej činnosti UoZ je od 1. dňa do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, ak o finančný príspevok požiadala.
Poskytnúť obci, finančný príspevok v polovičnej výške zo stanovenej plnej výšky v prípade, ak termín začatia aktivačnej činnosti UoZ je od 16. dňa do konca kalendárneho mesiaca ak o finančný príspevok požiadala.
6. Poskytnúť obci finančný príspevok v plnej výške podľa bodu 4 tohto článku dohody, ak o finančný príspevok požiadala, ak UoZ odpracuje počas kalendárneho mesiaca viac ako dvojnásobok dohodnutého týždenného pracovného času.
Poskytnúť obci finančný príspevok v polovičnej výške podľa bodu 4 tohto článku dohody, ak o finančný príspevok požiadala, ak UoZ odpracuje počas kalendárneho mesiaca práve dvojnásobok dohodnutého týždenného pracovného času, resp. menej ako dvojnásobok týždenného pracovného času.
7. Poskytnúť obci, ak o finančný príspevok požiadala, mesačne finančný príspevok za UoZ, ktorí vykonávali aktivačnú činnosť v príslušnom kalendárnom mesiaci vo výške zodpovedajúcej skutočnostiam podľa bodu 4, 5, 6 tohto článku a skutočne vynaloženým a preukázaným výdavkom.
8. Poukazovať obci počas doby organizovania aktivačnej činnosti mesačne finančný príspevok na účet, ak o finančný príspevok požiadala, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia všetkých dohodnutých dokladov. V prípade, ak úrad zistí v predložených dokladoch nezrovnalosti alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti predložených dokladov, lehota na vyplatenie finančného príspevku podľa predchádzajúcej vety neplynie, a to až do skončenia kontroly pravosti a správnosti predložených dokladov alebo do odstránenia zistených nezrovnalostí.
9. Vyplatiť obci poslednú časť finančného príspevku, ak o finančný príspevok požiadala, z celkového dohodnutého finančného príspevku po kompletnom predložení a skontrolovaní dohodnutých dokladov a po predložení **„Správy o prínose organizovania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec v porovnaní so stavom pred jej začatím“ (ďalej len „správa“) v súlade so „Zámerom organizovania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec rozpočtovú organizáciu zriadenú obcou v rámci projektu Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 4“** a v súlade s bodom 8 tohto článku.
10. Vrátiť obci originály dokladov predložených podľa čl. III. bodu 7 a bodu 7.1 tejto dohody v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia, ak sa účastníci dohody nedohodnú inak.
11. Oznámiť obci, ak dočasná pracovná neschopnosť UoZ počas vykonávania aktivačnej činnosti trvá viac ako 30 kalendárnych dní, odstúpenie úradu od dohody s UoZ.
12. Pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13. Úrad zastaví poskytnutie príspevku dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa prvej vety § 70 ods. 11 zákona o službách zamestnanosti, ak deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania je po 1.1.2023.
14. Ak po dátume nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania bol obci vyplatený príspevok v zmysle tejto dohody, úrad vyzve obec na vrátenie tej časti poskytnutého príspevku, ktorá bola vyplatená po dátume nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pre uplatnenie tejto povinnosti nie je rozhodujúce obdobie, za ktoré bol finančný príspevok vyplatený, ale deň jeho vyplatenia úradom, v porovnaní s dňom právoplatnosti rozhodnutia o pokute.
15. Ak úrad pri kontrole dokladov predložených k žiadosti o úhradu platby v lehote stanovenej v článku IV bode 7. tejto dohody **zistí nedostatky alebo nesplnenie podmienok podľa § 70 ods. 10 zákona o službách zamestnanosti, v súlade s § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, bezodkladne vyzve zamestnávateľa** na ich odstránenie **a určí dodatočnú lehotu** na ich odstránenie individuálne, podľa charakteru konkrétneho nedostatku (nie kratšiu ako 5 pracovných dní). V takomto prípade lehota na vyplatenie príspevku na aktivačnú činnosť zo strany úradu neplynie a to počas doby, kým zamestnávateľ neodstráni nedostatky.
16. V prípade dôvodného podozrenia, že konaním zamestnávateľa došlo k nedodržaniu podmienok tejto dohody a z uvedeného dôvodu prebieha u zamestnávateľa kontrola alebo iné konanie, je úrad oprávnený pozastaviť vyplácanie príspevku na aktivačnú činnosť až do ukončenia výkonu kontroly alebo iného konania. V prípade, ak výsledkom vykonanej kontroly alebo iného konania je nedodržanie podmienok tejto dohody, úrad je oprávnený zastaviť vyplácanie príspevku na aktivačnú činnosť a pristúpiť k ukončeniu tejto dohody. V prípade, ak sa podozrenie, že konaním zamestnávateľa došlo k nedodržaniu podmienok tejto dohody, nepotvrdí, úrad pokračuje vo vyplácaní príspevku na aktivačnú činnosť.

Článok III

Práva a povinnosti obce

Obec sa zaväzuje:

1. Zabezpečiť aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
- 1.1 Zabezpečiť aktivačnú činnosť pre obec tak, aby práce vykonávané UoZ boli určené najmä na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia v obci, zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.

2. Zabezpečiť po dobu od 01.01.2026 do 30.06.2026 vykonávanie aktivačnej činnosti pre 1 UoZ v štruktúre:

Druh vykonávaných prác podľa ods. 1.1 tohto článku*	Počet UoZ	ISCO-08	Termín vykonávania od/do	Rozsah (týždenný rozvrh hodín)	Počet hodín mesačne (minim. 64 hod.)
Upratovanie verejných priestranstiev, monitorovanie a likvidácia čiernych skládok, odpratovanie snehu, údržba majetku obce, starostlivosť o zeleň, čistenie potoka, upratovanie budov vo vlastníctve OcÚ.	1		01.01.2026 – 30.06.2026	20	80

3. Zabezpečiť dodržiavanie denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti UoZ v štruktúre:

deň ukazovateľ	Pondelok		Utorok		Streda		Štvrtok		Piatok	
	od - do	od - do	od - do	od - do	od - do	od - do	od - do	od - do	od - do	od - do
časové rozpätie (v hodinách)	8-12	-	8-12	-	8-12	-	8-12	-	8-12	-
počet UoZ	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-

Po odpracovaní maximálneho dohodnutého mesačného počtu hodín pre 1 UoZ v sledovanom mesiaci sa vyššie uvedený denný rozvrh vykonávania aktivačnej činnosti pre tohto UoZ nepovažuje za záväzný.

Ak rozvrhnutý pracovný čas pripadne na deň pracovného pokoja (štátny sviatok), tento deň sa považuje za odpracovaný.

4. Viest' dennú evidenciu dochádzky UoZ, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní aktivačnej činnosti, s ich vlastnoručným podpisom, ktorým potvrdzujú účasť na vykonávaní aktivačnej činnosti. Obec uvedenú evidenciu uschováva a poskytuje ju na fyzickú kontrolu úradu na základe vyzvania a v zmysle podmienok stanovených v tejto dohode.
5. **Predkladať na základe dennej evidencie dochádzky UoZ mesačne prvý pracovný deň po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa vykonávala aktivačná činnosť**, „Evidenciu dochádzky UoZ, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj v rámci projektu Podpora udržiavania pracovných návykov – PUPN 4 v zmysle § 54 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti“ (ďalej len „evidencia dochádzky“), potvrdenú podpisom štatutárneho zástupcu. **Lehota na predloženie evidencie dochádzky sa považuje za splnenú, ak je doručená prostredníctvom elektronickej schránky obce, aktivovanej prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk na príslušný úrad, najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty v zmysle dohody o poskytnutí finančného príspevku.**

6. Dohodnutý rozvrh hodín vykonávania aktivačnej činnosti podľa predloženého denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti UoZ je pre obec záväzný s výnimkou, ak povinnosť UoZ odpracovať dohodnutý počet hodín pripadne na deň pracovného pokoja. Dni pracovného pokoja (štátne sviatky) sa nenadrábajú. V prípade, ak na základe predloženého denného rozvrhu má obec záujem v odôvodnených prípadoch organizovať aktivačné práce inak, napr. počas dní pracovného pokoja alebo voľna, resp. vo večerných hodinách alebo nočných hodinách, túto skutočnosť oznámi obec úradu. Úrad o uvedenej skutočnosti upovedomí UoZ. UoZ môže vykonávať aktivačnú činnosť aj vo večerných a nočných hodinách, resp. v dňoch pracovného pokoja a voľna s tým, že v takýchto prípadoch úrad vyžaduje písomný súhlas UoZ.
7. Predkladať úradu **najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca**, v ktorom jej výdavky vznikli, žiadosť o úhradu platby a vyhlásenie žiadateľa o hodnovernosti dokladov k finančnému príspevku spolu s dokladmi preukazujúcimi skutočne vynaložené náklady:
- a) podporné doklady – doklady o použitých finančných prostriedkoch (faktúry a doklady o zaplatení úrazového poistenia, nákupe osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovného náradia a ďalších súvisiacich oprávnených výdavkov), výpis z bankového účtu príjemcu alebo potvrdenie banky o uskutočnení príslušnej platby a v prípade platby v hotovosti výdavkový a príjmový pokladničný doklad i doklad z registračnej pokladne,
 - b) „*Výkaz k výpočtu príspevku na aktivačnú činnosť v rámci projektu Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 4 formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle § 54 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti*“
 - c) zoznam výdavkov na realizáciu aktivačnej činnosti,
 - d) pri predkladaní poslednej žiadosti o úhradu platby predložiť správu Obec je povinná v správe uvádzať informácie, či boli vynaložené finančné prostriedky využité hospodárne, efektívne, účelne a primerane vo vzťahu k cieľu, ktorým bolo dosiahnuť získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce UoZ. Obec zdokumentuje obsah správy fotodokumentáciou pred a po vykonaní jednotlivých prác, prípadne iným hodnoverným spôsobom pri prácach, pri ktorých je to možné,
 - e) obec je povinná predkladať účtovné doklady v rozsahu podľa § 10, ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 - f) poslednú žiadosť o úhradu platby obec predloží úradu najneskôr do **31.07.2026**.
- 7.1 Žiadosť o úhradu platby, ktorá je dostupná na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk ako formulár, spolu s vyššie uvedenými dokladmi obec predkladá elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a musí byť podaná z elektronickej schránky zamestnávateľa, aktivovanej na portáli Slovensko.sk.
Na základe požiadavky úradu je obec povinná predložiť originály vyššie uvedených dokladov v prípade, ak je potrebné ich overiť.
- 7.2 Lehota na predloženie žiadosti o úhradu platby sa považuje za splnenú, ak je doručená na úrad najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 7 v prvom odseku tohto článku dohody a v prípade poslednej žiadosti o úhradu platby v posledný deň lehoty uvedenej v bode 7 písm. f) tohto článku dohody.

8. Oznámiť úradu písomne každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy skutočnosť nastala.
9. Oznámiť úradu neúčast', nedodržanie rozsahu hodín, neskončenie alebo odmietnutie vykonávania aktivačnej činnosti UoZ bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku jednej z uvedených skutočností.
10. V prípade predčasného ukončenia vykonávania aktivačnej činnosti UoZ sa takéto uvoľnené miesto na aktivačnú činnosť nepreobsadzuje iným UoZ. V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti UoZ zaradeného na vykonávanie aktivačnej činnosti nemôže obec prijať na vykonávanie aktivačnej činnosti iného UoZ. UoZ po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti môže vo vykonávaní aktivačnej činnosti pokračovať v zmysle platnej dohody s úradom, pričom doba vykonávania aktivačnej činnosti sa mu o dobu dočasnej pracovnej neschopnosti nepredlžuje. Vykonávanie aktivačnej činnosti UoZ sa končí uplynutím dohodnutej doby, ak dočasná pracovná neschopnosť tohto UoZ trvá dlhšie ako je dohodnutá doba vykonávania aktivačnej činnosti. Za ospravedlnenú neúčast' UoZ na vykonávaní menších obecných služieb pre obec sa považuje práceneschopnosť, darovanie krvi, sprevádzanie rodinného príslušníka na základe písomného potvrdenia ošetrojúceho lekára a návšteva lekára na základe písomného potvrdenia ošetrojúceho lekára a iné vážne osobné dôvody. *V prípade vzniku ospravedlnenej neúčasti UoZ na vykonávaní aktivačnej činnosti, môže obec poskytnúť UoZ na základe jeho záujmu priestor dohodnúť sa na odpracovaní hodín ospravedlnenej neprítomnosti v náhradnom termíne tak, aby mesačný počet odpracovaných hodín bol minimálne 64 hodín v konkrétnom mesiaci. Náhradný termín určí zodpovedný štatutárny zástupca obce, resp. príslušnej nimi zriadenej organizácie aktivačnej činnosti v konkrétnom mesiaci, kedy došlo k neodpracovaniu uvedených hodín z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti (teda nie v mesiaci nasledujúcom).*
11. Predložiť správu v súlade so „Zámerom organizovania aktivačnej činnosti v rámci projektu Podpora udržiavania pracovných návykov – PUPN 4 podľa § 54 ods. 1 písm. c zákona o službách zamestnanosti“ a v súlade s čl. II. bod 9 tejto dohody.
12. Poučiť UoZ zaradených na vykonávanie aktivačnej činnosti o povinnosti dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní aktivačnej činnosti spolu s podpísaným vyhlásením UoZ o poučení. Zabezpečiť úrazové poistenie UoZ zaradených na vykonávanie aktivačnej činnosti a predložiť kópiu zmluvy o úrazovom poistení úradu.
13. V súlade s § 2 ods. 2 v nadväznosti na § 7 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plniť povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci voči UoZ nachádzajúceho sa s jej vedomím na jej pracovisku alebo v jej priestore.
14. Na vyžiadanie úradu preukázať dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožniť výkon fyzickej kontroly a poskytovať pri tejto kontrole súčinnosť priebežne po celú dobu platnosti tejto dohody, a to aj po ukončení platnosti tejto dohody až do 31.12.2035.

15. Umožniť povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalším kontrolným orgánom a orgánom auditu nahliadnuť do svojich účtovných výkazov, bankových výpisov a ďalších dokladov a umožniť vykonanie kontroly a auditu priebežne počas trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, a to aj po ukončení ich trvania až do 31.12.2035. V prípade, ak obec neumožní výkon kontroly a auditu, vzniká obci povinnosť vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške.
16. Vytvoriť povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalších kontrolných a audítorských orgánov vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im pri jej výkone potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä oprávnenosti vynaložených nákladov.
17. Uchovávať túto dohodu, vrátane jej príloh, dodatkov a všetkých dokladov týkajúcich sa poskytnutého finančného príspevku až do 31.12.2035.
18. Obec je v prípade uloženia pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania povinná oznámiť úradu vydanie právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
19. Obec, ktorej bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vrátiť finančné príspevky podľa zákona o službách zamestnanosti poskytnuté v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Vrátenie finančných prostriedkov je zároveň povinný oznámiť úradu.

Článok IV **Oprávnené výdavky**

1. Za oprávnené náklady sa považujú len tie náklady, ktoré vznikli obci v súvislosti s touto dohodou, najskôr v deň jej účinnosti a boli skutočne vynaložené obcou a sú riadne odôvodnené a preukázané.
V prípade platieb v hotovosti sú náklady oprávnené vtedy, ak stav pokladne pri konkrétnej platbe v deň platby nebude mínusový.
2. Výdavky v súvislosti s finančným príspevkom sú oprávnené len v tom prípade, ak:
 - vznikli v oprávnenom období, teda v rámci písomne dohodnutého obdobia realizácie aktivačnej činnosti,
 - sú v súlade so schválenou špecifikáciou osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovného náradia a ďalších nákladov súvisiacich s vykonávaním aktivačnej činnosti,
 - sú primerané, t. j. zodpovedajú cenám bežným (obvyklým) na trhu v čase ich vzniku,
 - navzájom sa neprekrývajú,
 - sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve obce a sú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - boli vynaložené v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,

- sú vynaložené hospodárne, účelne a efektívne pre účely výkonu aktivačnej činnosti a nevznikli koncom posledného mesiaca pred ukončením výkonu aktivačnej činnosti.

Oprávneným výdavkom je len taký výdavok, ktorý je nevyhnutný pre realizáciu projektu a výlučne súvisí s realizáciou aktivít projektu.

3. Finančný príspevok poskytovaný úradom podľa čl. II bod 3 tejto dohody sa použije len v rozsahu a štruktúre, ktorá súvisí s organizovaním a priamym vykonávaním aktivačnej činnosti UoZ. Finančný príspevok je možné použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a úrazové poistenie UoZ a na úhradu časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj.
4. Finančný príspevok nie je možné použiť na investície, kapitálové výdavky a technické zhodnotenie majetku žiadateľa. Žiadateľ použije finančný príspevok v súlade s kalkuláciou nákladov, ktorá je súčasťou „*Zámeru organizovania aktivačnej činnosti v rámci projektu Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 4 podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti*“ a v súlade so zásadou preukázateľnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania prostriedkov z verejných zdrojov.
5. Pri nákupe nového zariadenia/vybavenia oprávnenými výdavkami budú výdavky na nákup nového zariadenia/vybavenia **vo forme bežných nákladov** (t. j. nákup hmotného majetku **do 1 700 €** a nákup nehmotného majetku **do 2 400 €**).
6. Hotovostné platby sa považujú **za oprávnené výdavky** len v prípade, ak je dodržaný limit stanovený v zmysle zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov. Stav pokladne pri konkrétnej platbe v deň platby nesmie byť mínusový.

Článok V

Osobitné podmienky

1. Obec, ktorej sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi a je povinná pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Obec berie na vedomie, že finančný príspevok je prostriedkom vyplateným zo ŠR SR. Na účel použitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, najmä § 68 zákona o službách zamestnanosti, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.
3. Uzatvorením tejto dohody nevzniká obci nárok na uhradenie nákladov v prípade, ak v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti nákladov aj jeho nevyhnutnosť, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť.

4. V prípade nedodržania záväzku podľa čl. III. bod 12 tejto dohody obec znáša následky prípadných poistných udalostí.
5. Úrad nevyplatí finančný príspevok, ak obec nepredloží doklady v lehote stanovenej v čl. III. bod 5 a v čl. III. bod 7, ak sa účastníci dohody nedohodnú inak.
6. Závažné porušenie podmienok tejto dohody je považované za porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podozrenie z porušenia finančnej disciplíny zo strany príjemcu finančného príspevku je dôvodom pre výkon následnej finančnej kontroly úradu. Ak sa preukáže porušenie finančnej disciplíny a príjemca finančného príspevku neuhradí dlžnú sumu do skončenia kontroly, úrad postúpi príslušnú spisovú dokumentáciu na správne konanie Úradu vládneho auditu, ktorý je oprávnený ukladať a vymáhať odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami ŠR SR a príjemca finančného príspevku je v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný vrátiť finančné prostriedky v stanovenej výške.
7. Poskytnutie finančného príspevku sa obci zastaví dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa prvej vety § 70 odsek 11 zákona o službách zamestnanosti, ak deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania je po 1.1.2023.
8. Obec, ktorej bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, podľa § 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z.z. je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vrátiť finančné príspevky podľa tohto zákona poskytnuté v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
9. Poskytovanie príspevku právnickej osobe sa v súlade s ustanovením § 70 ods. 10 zákona o službách zamestnanosti zastaví dňom zistenia nesplnenia podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), d), e) a g) zákona o službách zamestnanosti úradom. Úrad vyzve právnickú osobu na odstránenie zistených nedostatkov v lehote v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak právnická osoba v stanovenej lehote nedostatok odstráni, v poskytovaní príspevku sa pokračuje. Pri predložení každej nasledujúcej žiadosti o úhradu platby sa splnenie podmienok podľa § 70 ods. 10 zákona o službách zamestnanosti úradom opätovne preverí.

V prípade, ak právnická osoba v stanovenej lehote zistený nedostatok neodstráni, úrad odstúpi od tejto dohody. Odstúpenie od dohody je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od dohody právnickej osobe. V prípade odstúpenia od tejto dohody nie sú strany dohody povinné vracaať si navzájom poskytnuté plnenia, ktoré boli poskytnuté oprávnene.

Článok VI

Skončenie dohody

1. Riadne skončenie tejto dohody nastane splnením záväzkov účastníkov dohody a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola dohoda uzatvorená.
2. Účinky tejto dohody zanikajú splnením záväzku účastníkov tejto dohody, odstúpením obce od tejto dohody, odstúpením úradu od tejto dohody, ukončením dohody na základe vzájomnej písomnej dohody, zánikom obce, bez právneho nástupcu alebo ak jeho právny nástupca neprevezme záväzky vyplývajúce z tejto dohody. O uvedených skutočnostiach sa úrad zaväzuje bezodkladne upovedomiť obec.
3. Túto dohodu možno skončiť na základe písomnej dohody účastníkov dohody, pričom oprávnené poskytnuté a čerpané plnenia za organizovanie aktivačnej činnosti UoZ poskytnuté obci, do dňa účinnosti ukončenia dohody zostávajú týmto nedotknuté.
4. Každý z účastníkov dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Vypovedaním dohody zo strany obce, ktorej vzniká jej povinnosť vrátiť na účet úradu všetky poskytnuté finančné prostriedky do 30 kalendárnych dní odo dňa podania výpovede na poštovú prepravu alebo osobného podania na úrade.
5. Každý z účastníkov dohody je oprávnený odstúpiť od dohody v prípade jej závažného porušenia. Pre platnosť odstúpenia sa vyžaduje písomné oznámenie o odstúpení doručené druhému účastníkovi tejto dohody. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhému účastníkovi tejto dohody. Odstúpením od dohody je obec, povinná vrátiť úradu poskytnuté finančné prostriedky do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia na účet úradu, v zmysle podmienok tejto dohody, ak sa s úradom nedohodne písomne na inej lehote, inak budú od zamestnávateľa vymáhané.
6. Za závažné porušenie podmienok tejto dohody zo strany obce sa považuje najmä:
 - a) porušenie čl. III bodov 1, 2, 3, 4 a 18 a 19 tejto dohody,
 - b) vykonávanie aktivačnej činnosti v rozpore so zámerom organizovania aktivačnej činnosti,
 - c) ak sa UoZ nezúčastňuje(ú) vykonávania aktivačnej činnosti, pričom sú vedení v evidencii dochádzky,
 - d) ak obec, ktorá používa veci a prostriedky oprávnené zakúpené v rámci realizácie aktivačnej činnosti na iné účely,
 - e) ak sa nevykonala práca podľa dohody,
 - f) porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e), ak nie je možné dohodnúť ich plnenie v dodatočnej lehote,
 - g) opakované porušenie iných povinností ako povinností ustanovených v písm. a) až e),
 - h) porušenie rozpočtovej disciplíny.
7. Za závažné porušenie podmienok tejto dohody zo strany úradu sa považuje najmä porušenie ustanovení čl. II bodov 3 až 8 a 13 a 14 tejto dohody.
8. Obec, sa zaväzuje vrátiť aj finančný príspevok alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom.

9. Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením dohody.
10. V prípade nesplnenia podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), d), e) a g) zákona o službách zamestnanosti je úrad oprávnený odstúpiť od tejto dohody. Odstúpenie od tejto dohody je účinné dňom doručenia písomného Oznámenia o odstúpení od dohody právnickej osobe. V prípade odstúpenia od tejto dohody nie sú strany dohody povinné vracať si plnenia, ktoré boli poskytnuté oprávnene.

Článok VII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Zmeny v tejto dohode možno vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode podpísaným oboma účastníkmi dohody na základe písomného návrhu jedného z účastníkov dohody.
2. V každom písomnom styku sú účastníci dohody povinní uvádzať číslo tejto dohody.
3. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, ktoré majú vzťah k záväzkom účastníkov dohody. Predpisy komunitárneho práva Európskych spoločenstiev majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
4. Obec, súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z dohody v rozsahu: názov, sídlo, názov národného projektu, výška finančného príspevku.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6. Účinnosť tejto dohody zaniká splnením záväzku účastníkov tejto dohody, pokiaľ nedôjde k jej ukončeniu z dôvodov uvedených v článku VI.
7. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad dostane jeden rovnopis a obec dostane jeden rovnopis. Písomná forma dohody je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. V takomto prípade dohoda predstavuje elektronický originál a rovnopis sa nevyhotovuje.
8. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, neuzatvorili ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým obsahom dohody ju podpisujú.

V prípade, ak sa dohoda uzatvára elektronicky:

„(dátum v elektronickom podpise)“

„(dátum v elektronickom podpise)“

Za právnickú/fyzickú osobu:
„(podpísané elektronicky podľa zákona č.
272/2016 Z. z.)“
Renáta Demková
štatutárny zástupca

Za úrad:
„(podpísané elektronicky podľa zákona č.
272/2016 Z. z.)“
Ing. Juraj Briškár
riaditeľ úradu

V prípade, ak sa dohoda neuzatvára elektronicky:

dňa

dňa

Za právnickú/fyzickú osobu:

Za úrad:

Renáta Demková
štatutárny zástupca

Ing. Juraj Briškár
riaditeľ úradu